



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3483 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H.M. EDDY NOOR SALIM, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT 001, RW 002, Desa Bunderan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicky Alias Sung Cen Chion, S.H., M.H., Advokat, pada Nicky & Rekan *Law Firm*, beralamat di Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Desember 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat II;

L a w a n :

1. **ALEMU**;
2. **SUKAMI**;
3. **NUR ZUBAIDI**;
4. **KHUMAIROH**;
5. **ZAHROTUL UMMAH**;
6. **NINIK FARIKHA**;
7. **DWI MUJIWATI**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wellem Mintarja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wellem Mintarja & *Partners*, beralamat di Jalan Raya Deandles Paciran, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Dan:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SHOBICHAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Kholil, Nomor 45, Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
2. **KEPALA DESA NGEMBOH, KECAMATAN UJUNG PANGKAH, KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR;**
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), KABUPATEN GRESIK**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S.H., Nomor 234, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan (Almarhum) Matadji dan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang objek tanah yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yaitu:

Sebidang tanah yang persil Nomor 42 Kelas d III berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Matadji P. Muntari, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 227 yang terletak di Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 23 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Cabang Pajak Hasil Bumi Surabaya, seluas 16.600 m², dan setelah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tahun 1990 menjadi seluas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;

Timur : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah negara;

Barat : Tanah negara;

3. Menyatakan pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 dengan luas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik oleh Tergugat I adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya atas objek tanah *a quo* yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pembeli beriktikad baik;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat yaitu membayar kepada Para Penggugat sesuai dengan *appraisal* taksiran nilai harga kisaran tanah objek *a quo* pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) x luas 16.600 m², jadi kerugian Para Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp24.900.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat yaitu berupa :

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Tergugat II, seluas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik; dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;
Timur : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;
Selatan : Tanah negara;
Barat : Tanah negara.

11. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayar tunai kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
13. Menghukum Turut Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Tentang kompetensi *absolut* (kewenangan mengadili);



2. Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Gsk., tanggal 19 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan (Almarhum) Matadji dan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang objek tanah yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yaitu:

Sebidang tanah yang persil Nomor 42 Kelas d III berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Matadji P. Muntari, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 227 yang terletak di Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 23 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Cabang Pajak Hasil Bumi Surabaya, seluas 16.600 m², dan setelah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1990 menjadi seluas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;

Timur : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;

Selatan : Tanah negara;

Barat : Tanah negara;

- Menyatakan pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 dengan luas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik oleh Tergugat I adalah cacat hukum;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngembah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya atas objek tanah *a quo* yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngembah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pembeli beriktikad baik;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayar tunai kepada Para Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menghukum Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 651/PDT/2022/PT SBY., tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 651/PDT/2022/PT SBY *juncto* Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 651/PDT/2022/PT SBY., tanggal 1 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Gsk., tanggal 19 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang berdasarkan kompetensi *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Gsk;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechttdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 dan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang berasal dari Matadji P. Muntari/orang tua Para Penggugat, berdasarkan persil Nomor 42 Kelas d III, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Matadji P. Muntari, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 227 yang terletak di Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 23 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Cabang Pajak Hasil Bumi Surabaya dan objek sengketa telah dikuasai Matadji P. Muntari (almarhum) sejak tahun 1959, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan asal usul tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagai pemilik objek sengketa, melakukan jual beli objek sengketa dan atau mensertipatkan tanah objek sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik harus diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar dalam konvensi mengenai *dwangsom* tidak perlu dicantumkan karena tidak ada perbuatan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.M. EDDY NOOR SALIM, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H.M. EDDY NOOR SALIM**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 651/PDT/2022/PT SBY., tanggal 1 Desember 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Gsk., tanggal 19 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan (Almarhum) Matadji dan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang objek tanah yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yaitu:
Sebidang tanah yang persil Nomor 42 Kelas d III berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Matadji P. Muntari, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 227 yang terletak di Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, tanggal 23 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Cabang Pajak Hasil Bumi Surabaya, seluas 16.600 m², dan setelah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1990 menjadi seluas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;
Timur : Tanah milik H.M. Eddy Noor Salim;
Selatan : Tanah negara;
Barat : Tanah negara;
- Menyatakan pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 dengan luas 18.260 m² (delapan belas ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik oleh Tergugat I adalah cacat hukum;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya atas objek tanah *a quo* yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 seluas 18.260 m² yang terletak di Desa Ngemboh,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan pembeli beriktikad baik;
 - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Turut Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
 - Menghukum Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3483 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)